

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1505/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายท่อนจันทร์ รินทร

จำเลย

นายท่อนจันทร์ รินทร จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335 วรรคสอง ประกอบกับมาตรา 336 ทวิจำเลยมี อายุ 19 ปี เมื่อพิเคราะห์ประกอบกับพฤติการณ์แห่งคดีแล้วเห็นสมควรลดมาตราส่วนโทษให้หนึ่งในสาม จำคุก 5 ปี

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน(อันดับ 76 แผ่นที่ 2,76)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว โดยศาลอุทธรณ์ตีราคาประกัน 80,000 บาท (อันดับ 65 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยยังไม่ได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุสมควร
ที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สุพจน์ นาณะพินธุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>